

감사연번호	2021-복무감사-2
-------	-------------

감사결과 처분요구서

— ♠♠♠♠본부 직원의 근무환경 저해행위 조사 —

2021. 3. 23.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	1
II. 감사결과 처분요구와 통보	2
1. 직장 내 근무환경 저해	3
2. 상·하급자 간에 화합하는 조직문화 조성	9

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

한국수력원자력(주) 내부신고센터에 ‘내부 갑질 신고합니다’는 제목으로 간부 직원의 직장 내 괴롭힘에 대한 신고가 접수되어 사실 관계를 확인하고 필요한 조치를 위해 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

이번 감사에는 위 간부 직원의 비위에 대한 제보내용을 확인하는 것을 감사의 범위로 삼았고 다음 사항에 중점을 두었다.

da51bd75-842d11081416

- 가해 직원의 행위 유형 및 피해 정도
- 직장 내 괴롭힘에 해당하는지의 여부

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 12. 17.부터 2021. 1. 28.까지¹⁾ 감사실 검사역 1명을 투입하여 제보내용 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 3. 22. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

1) 실제 감사일은 2020. 12. 17.~2020. 12. 18., 2021. 1. 28. 등 3일간 실시하였음



II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	♠♠♠♠본부	감찰	직장 내 근무환경 저해 행위	징계 (견책)	(1)
2	♠♠♠♠본부	감찰	상호 존중하는 조직문화 조성을 위한 교육	통보	1 건

da51bd75-842d11081416

2. 처분요구와 통보사항 명세 : “별첨”



한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직장 내 근무환경 저해 행위

관 계 부 서 ♠♠♠♠본부

징계 대상자 ♠♠♠♠본부 ☒☒☒☒ □□실 ○○부

○직급 ◆◆◆

(전, ♠♠♠♠본부 ☒발전소 ☒☒부)

징 계 종 류 견책

da51bd75-842d1108141f

징 계 사 유

◆◆◆(이하 “행위자”라 한다)는 2018. 8. 6.부터 2021. 2. 2. 현재까지 ♠♠♠♠본부 ☒☒☒☒ □□실 ☒☒☒부(이하 통칭하여 “◇◇부”라 한다)에서 ◆◆ 관리, ☆☆☆☆ 관리, ☼☼☼☼ 안전관리 업무 등을 단독 주관하거나 겸직으로 주관하면서 파트장으로서 부하 직원들의 업무를 지시하고 관리·감독하였다.

1. 관련 규정

「근로기준법」 제76조의2에 따라 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

아울러 우리 회사 「취업규칙」 제10조에서는 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고 같은 규칙 제89조에 따라 직원은 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 「취업관리 시행세칙」 제18조에 따라 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 회사에 신고할 수 있고 회사는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하고 관련 직원에게 관련 법령의 내용과 절차에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

따라서 우리 회사 직원 누구나 법령과 회사의 관련 규정을 성실히 준수하고 회사 내의 우월적 지위를 이용하여 그 권한을 남용하거나 거기에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 상대방에게 부당한 요구나 처우를 하지 말아야 하고 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 부하 직원들에게 폭언 등 인격 비하행위

그런데도 행위자는 2019. 7. 일자불상경부터 2020. 12. 2. 오전경까지 파트원 4(을)직급 AA 등 총 4명에게 악의적·반복적으로 인격 비하, 폭언, 고성 등으로 근무환경을 악화시키는 행위를 지속하였는데 행위자의 비위사실과 증거는 다음 [표 1]에 기재한 바와 같다.

[표 1] 행위자의 비위사실과 증거

순번	피해자	일시 및 장소	비위사실과 증거	비고
1	4(을)직급 AA	'20. 4. 중순. 오전경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 업무지시 중 사회통념상 정당한 업무 범위를 벗어난 폭언 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
		'20. 9. 중순. 오후경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 같은 부서 직원에게 피해자의 입사전형을 비꼬는 질문 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, EE의 진술 내용, 행위자의 문답서	
		'20. 10. 15. 오후경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 휴가를 신청하였으나 업무회의 참석을 빙자하여 휴가 연기 강요 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 휴가 변경원, 행위자의 문답서	
		'20. 11. 일지불상 11:00경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 업무상 전화 통화 중인 피해자에게 전화를 당장 끊어라고 폭언 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
		'20. 12. 2. 오전경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 사무실 직원들이 전부 들고 있는 피해자의 인격을 비하 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 녹취록	
		'19. 7. 일지불상 ◇◇부 사무실	(비위사실) 맞벌이로 인해 시간단축형 유연근무제인 '육아기 근로시간단축제'를 사용하여 단축 근무 중인 피해자에게 연장 근무를 강요 (증거의 요지) BB의 피해 진술서, 동료직원의 진술 내용(BB의 진술과 부합)	
2	4(을)직급 BB	'20. 10. 초순 08:00경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 출근하면서 인사를 하지 않는다는 이유로 폭언 (증거의 요지) BB의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
3	4(을)직급 CC	'20. 1.말. 오후경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 업무진행에 관하여 설명을 듣고도 잘 이해하지 못한다는 이유로 폭언 (증거의 요지) CC의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
4	4(을)직급 DD	'20. 8. 하순 07:30경 ○○○실 사무실	(비위사실) 업무상 전화 통화 중 폭언 (증거의 요지) DD의 피해 진술서, 행위자의 문답서	

3. 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부에 대한 분석²⁾

가. 주요 판단 요소

직장 내에서 문제된 행위에 대하여 '직장 내 괴롭힘'으로 판단하기 위한 요소로는 행위자(사용자, 근로자), 피해자, 행위 장소(아래 세 가지 요소의 행위요건을 충족한다면 발생하는 장소는 반드시 사업장 內일 필요가 없음) 외에 다음과 같은 세 가지의 핵심 요소가 있는데 이를 모두 충족해야만 '직장 내 괴롭힘'으로 인정될 수 있다.

2) 2019. 2. 고용노동부에서 제작하여 배포한 '직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼'을 참고하여 제작성

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것

피해자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상대가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 하며 기본적으로 지휘명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령 관계에 놓여있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성을 인정할 수 있다.

(2) 업무상 적정범위를 넘을 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요가 있는데 업무상 적정범위를 넘는 행위로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나 ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념상 적절하지 않다고 인정되어야 한다.

따라서 업무상 지시, 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 인해 신체적·정신적 고통을 느꼈거나 근무환경이 예전보다 나빠졌다면 인정될 수 있고 근무환경을 악화시키는 것은 그 행위로 인하여 피해자의 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장

이 발생하는 것을 의미한다.

나. 종합적 판단 기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.³⁾

4. 판단

da51bd75-842d11081416

행위자는 각 피해자들에게 파트장의 지위의 우위를 이용하여(직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용) 악의적·지속적으로 폭언, 고성, 인격 비하적 발언과 심지어 휴가 연기 또는 유연근무제를 부정하고 연장근무 등을 강요하는 등 사회 통념상 상당하지 않은 행위로(업무상 적정범위를 넘음) 부하 직원들에게 상당한 스트레스를 가해 근로의욕을 떨어뜨리고 소속 부서의 근무환경을 악화시켰으므로(신체적·정신적 고통을 주거나 근로환경을 악화시켰음) 이는 직장 내 괴롭힘에 해당되는 것으로 판단할 수 있다.

〈행위자의 주장과 검토 결과〉

2018. 8월경 2발 ◇◇부로 부임했을 당시 심각한 현안이 부각된 상황이었는데

3) 참고판례: 대법원 2018.4.12. 선고 2017두74702 판결

부서 내 구성원들의 ◇◇◇◎◎관리 업무능력과 수행의지는 상당히 부족한 상태로 만약 발전소 운영에 차질이 발생하면 회사에 막대한 손실이 예상되어 부하 직원들을 독려하고 업무를 지시하는 과정에서 목소리가 높아지고 험한 말을 하였는데 본인의 잘못된 언행으로 마음의 상처를 입은 직원들에게 진심으로 사죄 드린다는 의견을 제시하였다.

그러나 행위자의 문제된 행동이 아무리 업무 범위에 속한다고 하더라도 위에서 살펴본 바와 같이 그 양태가 사회통념상 상당하지 않으므로 직장 내 괴롭힘에 해당한다.

이와 같이 행위자의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항, 같은 규칙 제89조 (직장 내 괴롭힘의 금지) 제1항의 규정에 위배되는 것으로 같은 규칙 제73조(징계)의 징계 사유에 해당한다.

조치할 사항 사장은 지위의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 악의적·반복적인 폭언, 인격 비하적 언행 등으로 부서원들에게 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 ♠♠♠♠본부 ☒발전소 ㄱ부 ○직급 ◇◇◇를 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 상·하급자 간에 화합하는 조직문화 조성

관 계 부 서 ♠♠♠♠본부

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠본부는 ‘직장 내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정한 「근로기준법」 개정안이 2019. 7. 16.부터 시행됨에 따라, 관련 법률과 고용노동부에서 배포한 매뉴얼을 기준으로 전 직원을 상대로 교육을 실시하고 또한 직원들이 건강하고 쾌적한 근무환경에서 일할 수 있도록 노력하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「근로기준법」 제76조의2에 따라 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

아울러 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에서는 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고 같은 규칙 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따라 직원은 회사에서

의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 되고 그에 대한 세부적인 유형은 「취업관리 시행세칙」 제17조(직장 내 괴롭힘 금지 행위)에서 다음과 같이 분류하고 있다.

1호, 4호, 6호 ~ 8호 생략

2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언하는 행위

3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위

5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위

9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

따라서 우리 회사 직원 누구나 법령과 회사의 관련 규정을 성실히 준수하고

da51bd75-842d11081416

회사 내의 우월적 지위를 이용하여 그 권한을 남용하거나 거기에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 상대방에게 부당한 요구나 처우를 하지 말아야 하고 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

○직급 ◆◆◆(이하 “행위자”라 한다)는 2018. 8. 6.부터 2021. 2. 2.까지 ♠♠♠♠본부 ☒☒☒☒ □□실 田田田부(이하 통칭하여 “◇◇부”라 한다)에 근무하면서 ◆◆ 관리, ☆☆☆☆ 관리, ☼☼☼☼ 안전관리 업무 등을 단독 주관하거나 겸직으로 주관하면서 파트장으로서 부하 직원들의 업무를 지시하고 이를 관리·감독하였다.

그런데 행위자는 파트장이라는 우월적인 지위를 이용하여 2019. 7. 일자불상경부터 2020. 12. 2. 오전경까지 부하 직원인 4(을) 직급 AA 등 총 4명에게 악의적·반복적으로 인격 비하, 폭언, 고성 등으로 근무환경을 악화시키는 행위를 지속하였는데 행위자의 비위사실과 증거는 다음 [표 1]에 기재한 바와 같다.

[표 1] 행위자의 비위사실과 증거

순번	피해자	일시 및 장소	비위사실과 증거	비고
1	4(을)직급 AA	'20. 4. 중순 오전경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 업무지시 중 사회통념상 정당한 업무 범위를 벗어난 폭언 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
		'20. 9. 중순 오후경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 같은 부서 직원에게 피해자의 입사전형을 비꼬는 질문 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, EE의 진술 내용, 행위자의 문답서	
		'20. 10. 15. 오후경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 휴가를 신청하였으나 업무회의 참석을 빙자하여 휴가 연기 강요 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 휴가 변경원, 행위자의 문답서	
		'20. 11. 일자불상 11:00경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 업무상 전화 통화 중인 피해자에게 전화를 당장 끊어라고 폭언 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
		'20. 12. 2. 오전경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 사무실 직원들이 전부 듣고 있는 피해자의 인격을 비하 (증거의 요지) AA의 피해 진술서, 녹취록	
2	4(을)직급 BB	'19. 7. 일자불상 ◇◇부 사무실	(비위사실) 맞벌이로 인해 시간단축형 유연근무제인 '육아기 근로시간단축제'를 사용하여 단축 근무 중인 피해자에게 연장 근무를 강요 (증거의 요지) BB의 피해 진술서, 동료직원의 진술 내용(BB의 진술과 부합)	
		'20. 10. 초순 08:00경, ◇◇부 사무실	(비위사실) 출근하면서 인사를 하지 않는다는 이유로 폭언 (증거의 요지) BB의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
3	4(을)직급 CC	'20. 1. 말 오후경 ◇◇부 사무실	(비위사실) 업무진행에 관하여 설명을 듣고도 잘 이해하지 못한다는 이유로 폭언 (증거의 요지) CC의 피해 진술서, 행위자의 문답서	
4	4(을)직급 DD	'20. 8. 하순 07:30경 ○○○실 사무실	(비위사실) 업무상 전화 통화 중 폭언 (증거의 요지) DD의 피해 진술서, 행위자의 문답서	

그 결과 피해자들은 신체적·정신적 고통으로 근로 의욕이 줄어들었고 소속 부서의 근무 환경은 악화되었다.

따라서 「취업관리 시행세칙」 제20조에서 규정하고 있는 ‘직장 내 괴롭힘’ 예방 교육을 내실 있게 실시하여 향후 유사사례 재발을 방지하고 상·하급자 간의 상호 존중하고 화합하는 조직문화를 조성할 필요가 있다.

조치할 사항 ♠♠♠♠본부장은 전 직원을 대상으로 직위에 관계없이 상호 존중하고 화합하는 조직문화 조성을 위한 직장 내 괴롭힘 예방 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

da51bd75-842d11081416